

X.

CAPITULA SINGILLATIM TRADITA ET HLUDOWICO PIO VEL HLOTHARIO ADSCRIPTA.

167. CAPITULA FRANCICA.

Hoc capitulum legitur in cod. Monac. olim Fris. subiunctum capiti Ans. III, c. 41 et inscriptum verbis 'De tertio libello' post Ansegisum inter Hlothariū capitula in codd. Paris. 3878. fol. 157^v et Monac. 3853. fol. 246. Hludowici autem videtur et consentaneum capiti 9 anni 803 supra pag. 115 edito.
(B. deest; P. deest.)

10 **U**t nullus festis supra vestituram avi aut patris nostri suscipiatur.

Leguntur haec duo capitula in compluribus Ansegisi codicibus inserta libro secundo post caput tricesimum secundum. Desunt autem non solum in codicibus plurimis sed etiam in conciliorum canonibus e quibus Ansegisi capita 31 et sequentia libri secundi excerpta sunt. Genuina regis capitula ipsa esse non negaverim; an Hludowici dubitamus dum est.
(B. apud Anseg.; P. apud Ans.)

2. De causis viduarum, pupillorum, orfanorum vel reliquorum pauperum: ut in primo conventu ante median diem illorum ratio vel querela audiat et diffiniatur,¹ et post median diem causa regia et ecclesiarum vel potentum hominum; quia ipsi pauperes non habent facultatem unde sustentare se possint, donec ad eorum perveniant iustitiam et ideo tantos clamores faciunt ad aures nostras.

3. De illis hominibus qui iniuste super alios homines querelas faciunt: de quibus volumus, si inventus fuerit aliquis qui non habet iustitiam causandi vel reclamandi et re victus fuerit, propter illam calumpniam quam fecit secundum legem et aequitatem iustitiam faciat.

25 *Invenitur sequens capitulum in cod. Paris. 4417 tamquam ultimum libri Ansegisiani secundi capitulum. Pro Hludowici Pii capitulo non immerito haberi potest, etiam si eius origo non omnino certa est.*
(B. deest; P. deest.)

4. Ut secundum canonum auctoritatem et nostram constitutionem² de agro ecclesiastico et manso ac mancipiis, vel si quilibet pro loco sepulturae aliquid ecclesiae largitus fuerit, neque de decimis et oblationibus fidelium presbyter aliquem censum persolvere cogatur, nec quisquam cuiuslibet ordinis vel dignitatis exinde quicquam subtrahat aut temporale lucrum exigat: quod si fecerit, communione privetur et regia potestate hoc emendare legaliter cogatur.

1) Cfr. supra pag. 63, c. 17; p. 281, c. 3. 2) Cfr. supra pag. 277, c. 10; p. 304, c. 5.